

DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES

# Definición Normativa de la Violencia Psicológica

Análisis de la Casación 1293-2021, Piura

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA - SALA PENAL PERMANENTE

lp Pasión por el  
**Derecho**

NotebookLM



# Resumen Ejecutivo



## EL CONFLICTO

Se cuestiona un 'Sobreseimiento' (archivo definitivo) dictado en primera instancia en un caso de violencia psicológica.

---

## LA CONTROVERSIA

¿Puede archivarse un caso porque 'solo' existe la declaración de la víctima y un informe psicológico?

---

## LA RESOLUCIÓN

La Corte Suprema establece que los informes del Centro Emergencia Mujer (CEM) tienen valor probatorio autónomo y el archivo fue mal motivado.

*“El sobreseimiento tiene carácter concluyente e importa el archivo definitivo de la causa.”*



# El Marco Legal: Ley N.º 30364 (Artículo 8)

La ley define cuatro modalidades específicas de violencia.



Violencia  
Física



Violencia  
Sexual



Violencia  
Económica



Violencia  
Psicológica

*Enfoque del caso actual: La definición y prueba de la afectación psicológica.*



# ¿Qué constituye Violencia Psicológica?

Fundamento Decimoprimer de la Casación

**CONTROLAR AISLAR  
HUMILLAR AVERGONZAR  
AVERGONZAR INSULTAR  
INSULTAR ESTIGMATIZAR**

*Acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad... sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.*



# Los Protagonistas del Caso

**Imputado:**

Miguel Ángel Ullaure Iman

**Agraviada:**

Gladys del Pilar Zapata Juárez

**Delito:**

Agresiones en contra de las mujeres  
(Lesiones psicológicas)

**Base Legal:**

Artículo 122-B del Código Penal

**Pretensión  
Fiscal:**

**1 año** de pena privativa de libertad





# Primera Instancia: El Caso es Archivedo



El proceso se da por concluido sin llegar a juicio.



# Segunda Instancia: La Confirmación del Error

## Segunda Sala Penal de Apelaciones

12 de noviembre  
de 2019

Confirma la resolución de primera instancia por mayoría.

**(The Error)**

**Argumento de la Sala:**  
La investigación no puede reducirse a la sola declaración de la víctima. Faltan elementos periféricos.



# El Recurso de Casación

Elevando el caso a la Corte Suprema



¿Tiene el informe psicológico el mismo valor probatorio para acreditar agresiones psicológicas que un informe médico para lesiones físicas?

Causal 4, Artículo 429 del Código Procesal Penal



# El Valor Probatorio del Informe Psicológico

## Informe Psicológico

### Artículo 26 de la Ley N.º 30364

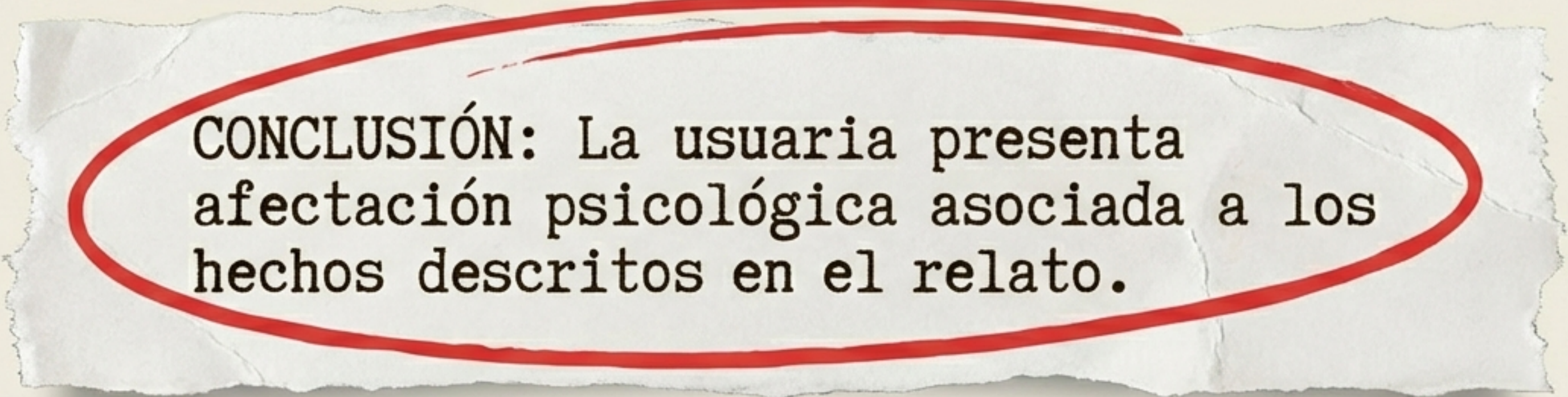
Los informes de los **Centros Emergencia Mujer (CEM)** y otros servicios estatales especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental.

No son documentos meramente referenciales; constituyen prueba válida del daño alegado.





# La Evidencia Ignorada: El Informe de Gladys



CONCLUSIÓN: La usuaria presenta  
afectación psicológica asociada a los  
hechos descritos en el relato.

La Corte Suprema señala que este elemento corrobora  
“periféricamente” la versión de la víctima. No es solo su palabra.



# Defectos en la Motivación Judicial

## ¿Por qué fallaron las instancias previas?



### **Descarte Arbitrario**

La Sala descartó la declaración de la víctima sin analizar criterios de incredibilidad subjetiva, verosimilitud o persistencia.



### **Ignorancia de la Norma**

No se hizo mención al Artículo 26 de la Ley 30364 ni al Decreto Supremo 009-2016-MIMP, que otorgan valor probatorio a los informes del CEM.

Falta de justificación interna del razonamiento.



# Paridad Probatoria

## Lesiones Físicas



Informe Médico Legista =  
Prueba de la materialidad.



## Lesiones Psicológicas



Informe Psicológico (CEM) =  
Prueba del estado de salud mental.

Exigir 'más pruebas' cuando existe un informe oficial es un estándar incorrecto.



# La Sentencia

**FUNDADA LA QUEJA  
FUNDADA LA CASACIÓN**

El argumento de que "falta prueba" es inválido cuando existe un informe psicológico legalmente reconocido que no ha sido valorado.

La confirmación del sobreseimiento fue un error jurídico.



# Lecciones Clave para el Litigante

- 1 Definición Amplia:** La violencia psicológica incluye control, aislamiento y humillación, sin importar el tiempo de recuperación.
- 2 Valor del CEM:** Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer son prueba del estado de salud mental, no simples referencias.
- 3 Prohibición de Archivo Arbitrario:** No se puede sobreseer un caso alegando 'sola palabra de la víctima' si existe un informe psicológico que la corrobora.



# “Fuentes y Referencias” in Playfair Display

- **Fuente Principal:**
- **Fuente Principal:** Casación 1293-2021, Piura.
- **Marco Normativo:** Ley N.º 30364.
- **Código Procesal Penal:** Arts. 344 y 429.

